



Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA V
Expte. n° 53171/2017/CA1

EXPTE. NRO. CNT 53171/2017/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA. 88347

AUTOS: “SARETTI, María Eva c/ REMAX ARGENTINA S.R.L. y otros s/ Despido”
(JUZG. N° 11).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 15 días del mes de febrero de 2024 se reúnen las y los señores jueces integrantes de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente la doctora **BEATRIZ E. FERDMAN** dijo:

I. Contra la [sentencia de grado](#) dictada el día 26/09/2023 que rechazó la demanda por despido iniciada por la parte actora, se agravia ésta última a tenor del memorial que acompaña en formato digital con fecha 04/10/2023, cuya réplica obra en idéntico formato.

En primer término, [la parte actora cuestiona](#) la decisión de origen por cuanto la considera infundada. Sostiene en su primer agravio que contrariamente a la valoración efectuada por el a quo, las partes involucradas mantuvieron una relación de dependencia no registrada, ya que todos los testigos que declararon en la causa precisaron que la actora desempeñaba tareas de promoción y venta de propiedades para Remax Argentina SRL, que en la materia rige la presunción prevista por la norma del art. 23 LCT y por ello corresponde revocar la sentencia de grado en este aspecto y hacer lugar a la acción incoada.

En segundo lugar, se agravia porque el a quo consideró que “las eventuales franquicias n conllevan una vinculación laboral en los términos demandados pues queda excluido del ámbito de aplicación de los arts. 29 y 30 LCT”, sin embargo sostiene el apelante que este modelo de negocios descrito no fue implementado desde un primer momento en la relación laboral cuando la actora ingresó a trabajar para la demandada. Que todos los testigos vinculan a la actora con Remax Argentina desde su comienzo.

Para así decidir en grado se explicó que “a partir de la prueba colectada en el sub lite, verifico que la accionante no ha logrado acreditar la prestación de tareas invocada a favor de la demandada que, con fundamento en los arts. 21 a 23 L.C.T., habría podido dar pábulo al reclamo impetrado. Sin perjuicio de que incluso ha sido impugnado por la parte demandada (v. fs. 284 y 287), ya resultaba cierto que la declaración efectuada por la testigo Jannots (v. fs. 263/4) no aportó información relevante a los efectos de acreditar los hechos invocados en el reclamo efectuado por la actora... En este sentido, ha hecho referencias a locales Remax de Pilar y de San Isidro,



pero las eventuales franquicias que pudieren existir entre la demandada y aquellos no conlleva una vinculación laboral en los términos en los que se ha demandado, en tanto este particular modo de contratación que, eventualmente habría podido tener la demandada con los locales referenciados, queda excluido de la previsión de los arts. 29 y 30 L.C.T... La franquicia comercial es un contrato por el cual el franquiciante ofrece, individualmente a muchos tomadores —que forman un sistema de distribución de su producción, para vender o distribuir bienes o prestar servicios de manera exclusiva—, un sistema para desarrollar un negocio, con lo cual crea una relación de asistencia del otorgante al franquiciado, con carácter permanente, al amparo de una marca o nombre comercial, bajo el control del franquiciante y de conformidad con un método, contra el pago de un canon y otras prestaciones adicionales”.

II. Delimitados así los agravios, lo que se discute en la presente causa es la existencia de prueba idónea que permita acreditar la existencia de una relación de dependencia con la demandada o si la relación contractual colaborativa que fuera aludida, se enmarcó bajo la órbita de otras figuras como la franquicia y si ello es suficiente para desvirtuar la presunción legal prevista en el art. 23 LCT.

En este contexto, debo aclarar que no resulta ser un hecho controvertido en la causa -por reconocimiento expreso de la demandada- que la actora prestaba tareas en la inmobiliaria. La discusión se plantea a partir que Remax Argentina dijo la actora no había sido empleada de su parte, pero que era dependiente de las distintas franquiciadas.

Por ello resulta fundamental la prueba testimonial aportada a la causa. Sobre todo aquellos testimonios expresados por los testigos ofrecidos por las codemandadas.

De esta forma [la Sra. Abdala](#) dijo que conocía a la actora personalmente de la oficina de Remax de Pilar y que eran compañeras de trabajo. Que conocía al codemandado SOSA por ser el presidente de la compañía y al codemandado CALVENTE por ser de Remax Argentina S.R.L., sucursal pilar. Y si bien sostuvo que la actora no tenía ninguna relación con Remax Argentina S.R.L. también dijo que trabajaba como agente en la oficina de Remax de Pilar, ofreciendo propiedades. Incluso agregó que “no sabe bien en que años estuvo por no tenerlo presente, cree que en 2012/2013, pero sabe que después al mudarse siguió la actora un tiempo más en la oficina nueva. En esta oficina nueva la actora estuvo hasta el 2016/2017... La actora cobraba por esto con comisiones que paga el cliente. La comisión de la actora era del 45 % de lo que paga el cliente, solo comisiones, ningún otro tipo de ingreso, solo a través de las comisiones de los clientes. Este porcentaje de comisión no sabe quién lo disponía. Sabe que cobraba la actora este 45% de comisión porque la dicente cumple el mismo rol que la actora y cobra lo mismo. La dicente manifiesta que su porcentaje es un acuerdo con la oficina, la de Pilar en este caso... A la pregunta como tomaba los clientes la actora





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA V
Expte. n° 53171/2017/CA1

manifiesta que cada uno lo consigue por sus contactos, o clientes o lo que sea, los conseguís de motus propio... La dicente te no sabe qué relación había entre la propiedad y Remax, supone que franquicia pero no sabe... A la pregunta quien emitía las facturas por las comisiones manifiesta que cada uno hace la factura por las comisiones, cada uno hace las facturas a sus clientes. Estas facturas no tiene membretes, tienen tu propio nombre”.

Por su parte, [la Sra. Lopez](#) también dijo conocer a la actora de la oficina de Remax que quedaba en Panamericana km 49, ramal Pilar y que REMAX ARGENTINA S.R.L. es la franquicia. Que el codemandado SOSA es el presidente de Remax Argentina y el codemandado CALVENTE es de la oficina de Remax, del local dónde trabajaba la testigo. Que la actora en esa oficina hacia trabajo comercial igual que ella y ello incluía atención a clientes y venta comercial. *Los clientes que atendía la actora eran de ella, es decir todos atendían a sus clientes propios. La dicente s lo sabe porque todos trabajaban de la misma manera, trabajaban todos en la misma oficina y cada uno se proveía de sus propios clientes... A la pregunta cómo se comunicaban los clientes a la oficina, manifiesta que se comunicaban a los celulares de cada una de las personas porque los clientes eran propios y se comunicaban a los celulares personales. También coincide con la otra testigo que la actora en la oficina estuvo entre el 2010 al 2018 –período en el cual trabajó la dicente- y que el 45% de los honorarios se le cobraba al cliente, mientras que la facturación de las comisiones cobradas a los clientes eran de cada vendedor y que eran de tipo ‘C’: “esa factura que hacia la actora es: decía “C” arriba, el nombre de uno que está a la izquierda, ponían al señor que facturaban (cliente) y entonces el concepto de lo que facturaban. La actora facturaba en concepto de promoción y marketing. Lo sabe porque todos lo hacían así, la dicente también facturaba como “promoción y marketing”... La actora cobraba un porcentaje del 45%. Lo sabe porque todos cobraban lo mismo. A la pregunta quien disponía que este sea un 45% el cobro, la dicente manifiesta que la oficina Remax. Lo sabe porque era el lineamiento que les bajaban de la oficina. Este lineamiento se lo bajaba Ricardo Calvente. Lo sabe porque se lo decía... A la pregunta quien retenía las comisiones, manifiesta que la dicente y le entregaba el dinero a la oficina”.*

A su vez refirió que la persona que se mostraba como gerente o administrador de esa oficina era Ricardo Calvente y que supone que relación de la oficina de Remax Total con Remax Argentina era por franquicia.

No obstante ello, curiosamente relata que no eran empleados y que no había empleador. Más allá de la opinión personal de la testigo, debo decir que la autopercepción de la misma es equivocada a la luz del régimen de contrato de trabajo.



En el mismo contexto, declaró el testigo Yamus que dijo que conoció a la actora en la oficina Remax al igual que a REMAX ARGENTINA S.R.L. porque es el lugar donde trabaja. Que SOSA lo vio en alguna convención de oficinas, reunión de oficinas, de diferentes franquicias y a CALVENTE de la oficina Remax. Que la oficina donde trabajaba la actora es una franquicia de propiedades inmobiliarias pero desconoce con qué nombre. Supone que, como él, la actora estaba como agente inmobiliario atendiendo clientes propios y que los servicios inmobiliarios prestados es facturado por cada agente que los presta.

Dentro de este marco aludido por los testigos de la demandada es que resultan relevantes los dichos expuestos por los testigos de la actora pues contrarrestan algunas manifestaciones sistemáticas referenciadas por los tres primeros.

Por ejemplo, Jannots conoció a las partes por haberse contactado con la actora para ver departamentos *mientras la actora trabajó en Remax*, mientras que Betoldi conoció a la actora a partir de la página web de Remax Argentina porque estaba buscando una casa para comprar, por un aviso de venta de una propiedad ubicada en la localidad de pavón, cercana a Capilla del señor. Dijo que ese Remax era en San Isidro, *en la página web, figuraba el teléfono de la página de San Isidro y al comunicarse ahí se contactó con la actora en octubre de 2009*. Además, refirió que conoció al codemandado CALVENTE porque se lo presentaron en Remax Pilar, como jefe de la actora. *Se lo presentó la actora, al ir a Remax Pilar para firmar autorizaciones de alquiler en dos oportunidades, con logo de Remax... Que supone que Remax Argentina con Remax Pilar. Es decir cada una de los Remax, como ser Pilar, San Isidro, ETC, están ligado a Remax Argentina srl y la actora es un agente inmobiliario de primero Remax San Isidro en 2009 al conocerle. Luego al volver a contactarla (2011 más o menos) porque le gustaba su manera de trabajar estaba la actora en Remax Pilar. Y sostuvo que las tareas de la actora eran las de agente inmobiliario, y si bien no sabía cuánto cobraba la actora, aclaró que a él le cobraba el 10% -por alquileres temporarios-.*

Es más, expresó que le daban una factura de la operación que se había realizado, pues la actora recibía a la gente que iba a alquilar junto con el dicente y *después se hacía el cierre, como ser las cuentas, estado de medidores, gas, luz y algo que estaba roto, ahí se hace la liquidación final y listo*. Si bien no recordó cómo era la factura que se le entregaba, supone que estaban los datos de Remax y los datos de la agente operante. Y cuando contestó cómo se daban a conocer las propiedades, manifestó que era a través de portales, como zona prop, argenprop, la pagina misma de Remax Argentina, búsqueda inmuebles y *no recuerda cual más, eran muchas páginas la cual lo hace muy completo a Remax, que uno opere con ellos le da un panorama muy alto*. Existía una autorización para la promoción de la propiedad con exclusividad por un lapso de tiempo en el cual no podía irse a ninguna otra inmobiliaria. Que a promoción se ~~hacía desde el sitio web de 'Remax.com.ar' y ahí te dice "venta o alquiler" después te~~





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA V
Expte. nº 53171/2017/CA1

dice en que zona, si es capital te abre un abanico para los diferentes barrios y en provincia una apenas escribe “capilla del señor” y te va tirando una lista y uno aplica que le interesa sobre eso. Ahí te dice los montos/rangos de mínimo y máximo, de pesos o dólares, cantidad de ambientes y así sucesivamente con una cantidad e filtros tiene la página misma.

De estos testimonios se desprende, no sólo que la trabajadora desempeñaba tareas como agente inmobiliario dentro de las oficinas de Remax, sino que además utilizaba los servicios informáticos (redes y página web habilitada por Remax) de la codemandada para publicitar las propiedades otorgadas para las operaciones inmobiliarias requeridas por los propietarios.

Más allá de las manifestaciones efectuadas por los testigos propuestos por la demandada respecto a que los ‘clientes’ eran de cada uno de los agentes y que cada uno de ellos llegaba a las oficinas de Remax y se disponía a realizar sus actividades de promoción de las propiedades o búsquedas pero sin ocupar parte de la organización de la empresa, lo cierto es que parece en principio inusual que cualquier agente inmobiliario ‘pase por las oficinas de Remax’ entre y utilice los sistemas de la red de publicaciones de dicha empresa, use las instalaciones –aunque tan sólo sea para tener un escritorio asignado y una silla- complete las operaciones de venta o alquiler y sin más se retire del establecimiento sin responder a ningún jefe u orden determinada.

Si bien pueden los testigos no considerarse parte integral de dicha empresa, lo cierto es que a la luz de lo relatado en su conjunto por todos ellos –con más los dichos de los testigos propuestos por la parte actora- lo jurídicamente relevante es que la Sra. Saretti prestó tareas como agente inmobiliario como parte de la estructura organizativa de la firma, de cuyos riesgos y beneficios resultó esencialmente ajena. No lo hizo en forma autónoma e independiente sino que se encontró sujeta a las facultades de dirección y organización de la demandada, pues más allá de su habilidad para conseguir potenciales clientes, la estructura empresaria le permitió no sólo atraer esos clientes sino concertar operaciones comerciales que determinaron ganancias para la empresa, sobre todo si se tiene en cuenta que los mismos clientes manifestaron haber recibido un comprobante factura de la operación concertada –alquiler- en la cual suponía estaban los datos de Remax y los datos de la agente operante, pues para él fue determinante que la firma avalara la operación inmobiliaria a quien le había confiado la promoción de su propiedad.

En efecto, el tenor de las declaraciones expuestas no evidencia falta de claridad en los relatos. Todo lo contrario. Además, cabe observar que la relación existente entre las partes no fue discutida en la causa, a excepción de las características



de la misma. Por ello la discusión no sólo se centra en la existencia de una relación de dependencia con la demandada sino además, si esa relación puede ser obviada en el marco de una 'franquicia'.

De hecho, sus compañeros de trabajo dieron cuenta que la base operativa asignada por la demandada era en la oficina de Remax en San Isidro y luego en Pilar –sin especificar la jornada de trabajo- y que pos las tareas que allí se desempeñaban todos los agentes recibían una comisión del 45% de la operación inmobiliaria determinada por el codemandado Calvente, quien fue signado por los testigos como el gerente de la oficina de Remax Pilar y jefe de la actora. Es más el testigo Yamus dijo que *conoció a la actora en la oficina Remax al igual que a REMAX ARGENTINA S.R.L. porque es el lugar donde trabaja. Que SOSA lo vio en alguna convención de oficinas, reunión de oficinas, de diferentes franquicias y a CALVENTE de la oficina Remax.*

En este sentido, no comparto la valoración realizada en la anterior instancia respecto a la prueba testimonial, pues la misma no luce inconsistente, forzada o dogmática. Los testigos citados dieron acabada cuenta de las tareas que realizaba la actora como agente inmobiliario cerrando operaciones de esa índole con clientes que generaban ganancias a la empresa (recuérdese que uno de los testigos sostuvo que llamó al teléfono que figuraba en la página web de Remax y lo atendió la actora), y que cada uno de ellos tomó conocimiento personal de los hechos sobre los cuales declaró, corroborando la versión inicial, por lo que en este aspecto los considero plenamente eficaces y convictivos respecto al tema en controversia (cfr. arts. 90 L.O. y 456 del C.P.C.C.N.).

No soslayo que la Remax Argentina SRL expresó desde un comienzo que la forma de relacionarse con los agentes inmobiliarios es a través del sistema de franquicias, pero lo cierto es que la presunción contenida en la primera parte del art. 23 LCT resulta operativa aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato y no sea desvirtuada por la excepción introducida en la última parte de dicho artículo "*...salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio*".

Sobre esta última excepción es que debe analizarse si efectivamente en el caso existen circunstancias o causas que impidan encuadrar la relación dentro del régimen de contrato de trabajo.

Entiendo que los elementos probatorios reunidos en la causa - prescindiendo de quien los ha aportado- no permiten desactivar la presunción dispuesta en el art. 23 antes citado, ya que, contrariamente a los sostenido por el apelante el principio de primacía de la realidad impide considerar que los servicios prestados por la ~~actora en el marco de una organización empresaria ajena~~ y bajo sus directivas estuvieran





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA V
Expte. n° 53171/2017/CA1

motivados por *otras circunstancias, relaciones o causas* ajenas a un contrato laboral o que la actora revistiera *la calidad de “empresaria”*.

Por ello es que la relación de dependencia no ofrece duda, aunque se presente con el margen de flexibilidad propio del trabajo desarrollado en virtud de la especialidad adjudicada al oficio de la trabajadora, en el caso, está presente la subordinación jurídica, técnica y económica, teniendo en cuenta los requisitos previstos por el artículo 21 y 22 de la LCT.

En definitiva, en la causa ha quedado demostrado que la actora brindó una prestación de servicios a cambio de una remuneración -dependencia económica- y que dicha prestación era realizada inmersa en una organización empresaria ajena -dependencia jurídica-, en forma regular y que debía someterse para la ejecución de su tarea al poder de dirección y organización –que no afectaba su tarea específica sino la posibilidad de contactarse con potenciales clientes y utilizar el nombre de la reconocida marca para promocionar en un espacio habilitado en función de dicha marca registrada-, sin que surja de ninguna de las pruebas colectadas en la causa que la accionante tuviera alguna injerencia en la organización de las promociones o visitas a las propiedades, máxime cuando el propietario era quien autorizaba por noventa días exclusivos se ofertara su propiedad por intermedio de la empresa Remax y no por intermedio de la actora.

Lo que adquiere verdadera trascendencia para caracterizar al contrato de trabajo son las notas de participación en una organización empresarial ajena y la falta de disponibilidad para sí del producto o del servicio efectuado por el trabajador. Y lo importante es determinar si el trabajo prestado es autoorganizado por el trabajador o si la organización de dicha tarea proviene del empleador que lo contrató y lo insertó dentro de su organización (cfr. Juan Carlos Fernández Madrid, “Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Tomo I, pág. 590/1).

En el presente caso ha quedado demostrado que la demandada disponía del trabajo de la Sra. Saretti para el desenvolvimiento de una parte de su actividad, el manejo comercial y la promoción de bienes inmuebles ajenos en función de un contrato de locación o de venta de dichos inmuebles a cambio de una comisión por los servicios de intermediación prestados. Esas circunstancias colocan a la actora fuera del supuesto de trabajo autónomo y la ubica al amparo del régimen de contrato de trabajo, pues la demandada se nutrió de los servicios prestados para la realización de los objetivos propuestos dentro del despliegue de su actividad en el ámbito inmobiliario.

Como ya dije previamente, las manifestaciones vertidas por los testigos en función de las ‘supuestas posibilidades’ que tienen todos los agentes



inmobiliarios de ingresar a las sucursales de Remax para efectuar sus tareas -sin adecuar su trabajo a la estructura empresarial- porque según ellos, no tienen empleador, no afecta el análisis esgrimido, pues lo cierto es que la trabajadora no tuvo autonomía en su prestación de servicios o en la formas y lugar de trabajo, pues más allá de aclarar que dichos supuestos no han sido acreditados por otro medio probatorio que permita entender tan amplia modalidad en cuanto a la autonomía, lo cierto es que la trabajadora estuvo sujeta a la organización empresarial, ya que para poder publicar un inmueble en la red del sitio web de la empresa requería las autorizaciones de exclusividad conferidas por los propietarios de esos inmuebles. Lo mismo respecto a mostrar una propiedad para otro cliente que quisiera comprar o alquilar.

Cabe destacar que el contrato de trabajo prescinde de las formas frente a la evidencia incontestable de los hechos, por lo que ninguna relevancia tienen las manifestaciones que pudieren haber realizado las partes de buena o mala fe para calificar sus relaciones, o incluso, el silencio que el dependiente pudiera haber observado, durante el curso de la relación. Así, ni el lugar de trabajo, ni el cumplimiento de horarios fijos, ni la falta de exclusividad u otra serie de elementos netamente formales, resultan determinantes de la inexistencia de una relación laboral, cuando, como en el caso, quedó acreditado que se trata de la prestación de servicios personales e infungibles a favor de otro, según sus órdenes e instrucciones y bajo su dependencia jurídico, personal y económica.

Es decir que, la actora integró los medios personales de los que se valió la demandada para cumplir su actividad (cfr. art. 5 LCT), en los términos definidos por el art. 25 LCT y contratada por una empleadora -en los términos del art. 26 del mismo cuerpo normativo- cuya relación existente se encontró comprendida en la definición del art. 22 LCT.

En tales condiciones, entiendo que en la causa resulta operativa la presunción prevista por el art. 23 de la LCT, por lo que se encontraba a cargo de la accionada desvirtuar la consecuencia legal allí prevista, esto es que el *"hecho de la prestación de servicios"* hubiere estado motivada en otras *"circunstancias, relaciones o causas"* distintas a un contrato de trabajo, lo cual –reitero- no hizo.

III. Concatenado con ello debe analizarse ahora la defensa introducida por la codemandada Remax Argentina SRL respecto a la existencia de una franquicia, pues desde ese lugar sostuvo que, en todo caso, 'la contratación del personal estaba a cargo de los sujetos codemandados que actuaron como franquiciados y eran quienes reputaban como empleadores en forma exclusiva de la actora'.

Más allá de advertir que la prueba aportada en la causa no permite deslindar ambas figuras porque los testigos de la parte demandada expresaron conocer a la actora como compañera de trabajo en Remax Argentina SRL (testigo Yamus por ejemplo) no corresponde aplicar el inciso b del artículo 1520 CCyCN que





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA V
Expte. n° 53171/2017/CA1

establece que *“los dependientes del franquiciado no tienen relación jurídica laboral con el franquiciante, sin perjuicio de la aplicación de las normas sobre fraude laboral”*, pues demostrada la existencia de relación laboral –conforme la presunción del art. 23 LCT- es de aplicación la norma del art. 14 LCT por la cual si se pretende a través de la apariencia de normas contractuales no laborales, o interposición de personas o de cualquier otro medio, regir la relación existente por fuera del ámbito del régimen de contrato de trabajo, la convención particular es nula.

Por lo demás, es de destacar que no resulta ser un hecho controvertido en la causa la vinculación comercial que pueda tener el franquiciante y el franquiciado, sino la injerencia del mismo en torno a la relación laboral existente entre la actora y Remax Argentina SRL.

Como dije antes, Remax Argentina SRL se sitúa en Callao 1515, lugar de trabajo donde los testigos Jannots y Yamus ubicaron a la actora para desempeñar sus tareas como agente inmobiliario, además de las sucursales de Pilar o San Isidro. A ello se suma que el codemandado Sosa –conforme su escrito de conteste- es socio gerente de Remax Argentina SRL, en términos similares a los descritos por las testigos Abdala y López que lo ubicaron como presidente de Remax Argentina SRL. La situación del codemandado Calvente, no apunta a la estructura jerárquica que pueda ocupar en Remax Argentina SRL sino al manejo de la oficina de Pilar, tal como lo refirieron los testigos Abdala, López y el testigo Betoldi, incluso éste último dijo que la actora se lo había presentado como su jefe, mientras que López dijo que las comisiones que se pactaban era por orden de Calvente.

Entiendo que en la causa existió una relación laboral entre la actora y Remax Argentina SRL, más allá de la sucursal en la cual se desempeñara, sobre todo teniendo en cuenta que el codemandado Calvente en momento alguno aludió a la existencia de un contrato de franquicia de la marca para la ‘oficina’ de Pilar ni la codemandada Remax Argentina SRL acompañó documentación que acredite este supuesto contrato.

IV. Zanjada esta cuestión, debo decir que las consecuencias indemnizatorias emergentes de la ruptura del contrato de trabajo decidida por la trabajadora –ante negativa de tareas y falta de registro de la relación- (cfr. art. 242 LCT), devienen procedentes en base a las razones expuestas precedentemente y toda vez que la accionada no registró la relación habida en los libros laborales, por lo que cabe confirmar la operatividad de la presunción contenida en el art. 55 de la LCT acerca de las circunstancias que debían constar en tales asientos, entre ellas la fecha de ingreso, monto salarial, etc., en tanto en tanto corresponde presumir como verídicos los datos



denunciados en la demanda que debían constar en el libro previsto por el art. 52 de la LCT.

En definitiva, sugiero revocar la sentencia de grado, y hacer lugar a las consecuencias jurídico – económicas que emergen del distracto incausado y frente a la intimación -26/09/2016- por la clandestinidad del vínculo y la postura reticente asumida por la demandada de reconocer la relación laboral, considerar justificada la decisión tomada por la trabajadora por la cual se colocó en situación de despido con fecha 03/10/2016 –cfr. arts. 232, 233, 245 LCT-, pues la actitud asumida por a demandada evidenció una inobservancia de tal naturaleza que por su gravedad tornó justificado el despido indirecto decidido por la actora, debiendo la demandada cargar con las consecuencias de su obrar ilegítimo (cfr. art. 242, 246, 245, 232 y 233 LCT), al igual que los rubros salariales que siempre son debidos cualquiera sea la causa de extinción del contrato.

V. Como consecuencia de lo expresado precedentemente, cabe acoger a la indemnización peticionada con fundamento en lo normado por el art. 2 de la ley 25.323, en tanto que, la accionante, cursó sin éxito la intimación fehaciente prevista por la norma (ver intimación efectuada en el telegrama de fecha 03/10/2016) y la demandada con su accionar la obligó a litigar, limitándose a negar una conducta contraria a la norma citada.

En este mismo sentido, cabe acceder al incremento del art. 80 de la LCT (t.o. ley 25.345) ante la existencia de un contrato de trabajo, la obligación legal impuesta al empleador por la norma antes referida y el incumplimiento de su parte a la entrega de las certificaciones requeridas en cumplimiento de los recaudos intimatorios (TCL del 07/11/2016).

VI. En este contexto, corresponde también acceder a las multas previstas por los arts. 8 y 15 LNE en tanto se encuentran reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos para su procedencia ya que está acreditado que el contrato de trabajo se encontraba sin registrar en su totalidad y la accionante cumplió con los recaudos formales, tal como surge del intercambio telegráfico acompañado en el cual surge el TCL dirigido a Afip el 26/09/2016.

En consecuencia, teniendo en cuenta la remuneración denunciada por la trabajadora de \$80.000 y la fecha de ingreso del 01/07/2009 y egreso del 03/10/2016, la multa prevista por el art. 8 LNE asciende a **\$1.740.000** ($80.000 \times 87/4$) con más el importe correspondiente a la multa del art. 15 LNE, ello conforme los parámetros salariales antes referidos.

En consecuencia, teniendo en cuenta los fundamentos precedentes y los parámetros reseñados, la actora es acreedora a un monto total de **\$4.049.200** (art. 245 LCT \$640.000 (8 períodos) + art. 232 LCT inc. sac \$173.333 + ~~salario octubre 2016 + art. 233 LCT inc. sac \$86.667~~ + \$20.000 sac prop. + \$51.200 vac.





Poder Judicial de la Nación
CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO
SALA V
Expte. nº 53171/2017/CA1

prop. incl. Sac + art. 2 ley 25.323 \$446.000 + art. 80 LCT \$240.000 + \$1.740.000 art. 8 LNE + \$892.000 art. 15 LNE) con más los intereses establecidos conforme actas de la CNAT 2601, 2630, 2658 desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago con más el sistema de capitalización anual previsto en el acta CNAT 2467 desde el momento en que se produjo la notificación de la acción (08/11/2017) y hasta la liquidación, conforme modificación introducida en el Acta referida y en los términos dispuestos por la norma del art. 770 CCyCN, sin perjuicio del ejercicio de las facultades jurisdiccionales conferidas por el 771 del CCyCN en aquellos casos en que la suma resulte desproporcionada.

A tal fin, debe tomarse como pauta de referencia, el capital histórico actualizado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con una tasa interés pura del 6% anual, máxime teniendo en cuenta que rige en la materia la suspensión del DNU 70/23 dictada por la medida cautelar en la causa [Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ Incidente](#) Nº 56862/2023/1.

VII. Resta analizar ahora, la supuesta responsabilidad atribuida a los codemandados Sosa y Calvente. Sin embargo, puede fustigarse el escrito inicial pero de allí no surge imputación de responsabilidad concreta a las personas humanas traídas a juicio, siquiera se imputa la figura de empleador (cfr. art. 26 LCT) o un supuesto de responsabilidad solidaria (cfr. LSC). De la prueba testimonial colectada surge que el Sr. Sosa es el representante legal de Remax Argentina SRL y Calvente integrante de la estructura empresarial con injerencia en la decisiones. Sin embargo, ello por sí sólo no habilita a este Tribunal a analizar un supuesto legal no invocado, de lo contrario se viola el principio de congruencia al alterarse la *causa petendi*. En consecuencia, corresponde desestimar la acción intentada contra los codemandados Sosa y Calvente, con costas a la actora vencida.

El modo en que se modifica la sentencia amerita aplicar la norma del artículo 279 CPCCN con relación a costas y honorarios. Atento el resultado del litigio corresponde imponer las costas de la acción por despido a la codemandada vencida –Remax Argentina SRL- en ambas instancias, con excepción de las generadas por la acción seguida contra los codemandados Sosa y Calvente que se imponen a la actora vencida (artículo 68 CPCCN).

Asimismo, y conforme parámetros de la ley 27.423, corresponde determinar los honorarios de origen que deben ser regulados en las siguientes sumas respecto del monto de condena con sus accesorios teniendo en cuenta la actuación en el doble carácter de abogado y procurador de los letrados de parte, la calidad y extensión



de los trabajos, el éxito obtenido y las escala arancelaria antes referidas, aclarando que, si bien las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el importe de los servicios prestados, lo cierto es que conforme lo dispuesto por la norma del art. 1255 del CCyCN, la aplicación de estas leyes arancelarias no pueden generar una desproporción ante la retribución y la importancia del servicio prestado. Ante estos casos el juzgador debe analizar las circunstancias de la causa y regular los porcentajes de honorarios o importes debidos: Para la representación y patrocinio letrado de la parte actora en la suma de \$21.393.400 (equivalente a 700 UMA), para la representación y patrocinio letrado de los sujetos que componen la parte demandada en la suma de \$17.420.340 (equivalente a 570 UMA) para cada uno de ellos respectivamente y la perito contadora en la suma de \$4.584.300 (equivalente a 150 UMA).

Los honorarios de alzada se establecen en el 30% de lo que les fuera regulado a los Sres. letrados en origen (artículo 30 de la ley 27.423).

El doctor **GABRIEL de VEDIA** manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto del Sr. Juez de Cámara preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, **el TRIBUNAL RESUELVE:** 1. Revocar la sentencia de grado y hacer lugar a la acción entablada por María Eva SARETTI dirigida contra REMAX ARGENTINA SRL condenando a ésta última para que, luego de notificada la presente, abone a la actora la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS (**\$4.049.200**) con más los intereses previstos en los considerandos del primer voto desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago. 2. Costas en ambas instancias a la codemandada Remax Argentina SRL vencida. 3. Rechazar la acción intentada por la Sra. María Eva Saretti contra Eduardo Sebastian Sosa y Ricardo José Calvente conforme considerandos del primer voto de este acuerdo con costas a la actora vencida. 4. Regular los honorarios profesionales por la actuación en ambas instancias según considerandos respectivos del primer voto. 5. Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 y punto 4 de la Acordada C.S.J.N. 15/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la doctora Andrea García Vior no vota (art.125 LO).

FL

Beatriz E. Ferdman
Jueza de Cámara

Gabriel de Vedia
Juez de Cámara

